



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2017 - Año de las Energías Renovables

**Resolución**

**Número:**

**Referencia:** EX-2017-17684823- -APN-DDYME#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC. 1501)

---

VISTO el Expediente EX-2017-17684823- -APN-DDYME#MP, y

**CONSIDERANDO:**

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada el día 18 de agosto de 2017, consiste en la adquisición por parte de la firma GENNEIA DESARROLLOS S.A. del CIENTO POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma GENERADORA ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A., a la firma PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION B.V. quien vende el NOVENTA Y CUATRO COMA NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS POR CIENTO (94,9996 %) y a la firma PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION vendedora del CINCO COMA CERO CERO CERO CUATRO POR CIENTO (5,0004 %) restante de las acciones.

Que, como consecuencia de la mencionada operación, la firma GENNEIA DESARROLLOS S.A. adquirió el control exclusivo sobre la firma GENERADORA ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.

Que la operación se instrumentó a través de una oferta de compra de acciones de fecha 11 de agosto de 2017, mientras que el cierre de la transacción y transferencia de las acciones tuvo lugar el día 11 de agosto de 2017.

Que, con fecha 4 de septiembre de 2017, las partes hicieron una presentación solicitando se las dispense de acompañar los balances de aquellas empresas involucradas que no ofrezcan productos involucrados.

Que, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, entiende que los estados contables de las firmas que no ofrezcan productos involucrados, no resultan necesarios para el análisis económico de las actuaciones de la referencia, siendo suficientes los acompañados por las partes atento las

características de la actividad realizada por el objeto y la compradora.

Que, las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que, la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso a) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto, no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 228 de fecha 13 de octubre de 2017 aconsejando al señor Secretario de Comercio, dispensar a las partes de acompañar los estados contables de las firmas involucradas que no ofrezcan productos involucrados solicitado en la presentación del día 4 de septiembre de 2017 y autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de la firma GENNEIA DESARROLLOS S.A. del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma GENERADORA ELÉCTRICA DE TUCUMAN S.A., a la firma PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION B.V. quien vende el NOVENTA Y CUATRO COMA NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS POR CIENTO (94,9996 %) y a la firma PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION vendedora del CINCO COMA CERO CERO CERO CUATRO POR CIENTO (5,0004 %) restante de las acciones, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que con fecha 27 de octubre de 2017, la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN mediante la Providencia D.A.L.C N° 3718 solicitó a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aclarar cuáles son los estados contables que se aconseja exceptuar conforme al punto 30 del citado dictamen.

Que, como consecuencia de lo solicitado por la mencionada Dirección General, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió el Dictamen Complementario N° 244 de fecha 2 de noviembre de 2017 donde aconseja al señor Secretario de Comercio dispensar a las partes de acompañar los estados contables de las firmas ENERSUD ENERGY S.A., NOR ALDYL BRAGADO S.A., NOR ALDYL SAN LORENZO S.A., INGENIIS II ESQUEL S.A., MYC ENERGÍA S.A., GENNEIA VIENTOS ARGENTINOS S.A., GENNEIA VIENTOS DEL SUR S.A., GENNEIA VIENTOS DEL SUDOESTE S.A., GENNEIA VIENTOS SUDAMERICANOS S.A., INTERNATIONAL NEW ENERGIES S.A., IWS ENERGY SERVICE S.A., PATAGONIA WIND ENERGY S.A., VIENTOS DE NECOCHEA S.A., y considerar completo el Formulario F1.; autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma GENNEIA DESARROLLOS S.A. del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma GENERADORA ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A., a la firma PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION B.V. quien vende el NOVENTA Y CUATRO COMA NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS POR CIENTO (94,9906 %) y a la firma PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION vendedora del CINCO COMA CERO CERO CERO CUATRO POR CIENTO (5,0004 %) restante de las acciones, todo ello de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la

brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

## EL SECRETARIO DE COMERCIO

### RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Dispénsase a las firmas PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION B.V., PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION y GENNEIA DESARROLLOS S.A. de acompañar los estados contables de las firmas ENERSUD ENERGY S.A., NOR ALDYL BRAGADO S.A., NOR ALDYL SAN LORENZO S.A., INGENTIS II ESQUEL S.A., MYC ENERGÍA S.A., GENNEIA VIENTOS ARGENTINOS S.A., GENNEIA VIENTOS DEL SUR S.A., GENNEIA VIENTOS DEL SUDOESTE S.A., GENNEIA VIENTOS SUDAMERICANOS S.A., INTERNATIONAL NEW ENERGIES S.A., IWS ENERGY SERVICE S.A., PATAGONIA WIND ENERGY S.A., VIENTOS DE NECOCHEA S.A., y considerar completo el Formulario F1.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma GENNEIA DESARROLLOS S.A. del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma GENERADORA ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A., a la firma PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION B.V. quien vende el NOVENTA Y CUATRO COMA NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS POR CIENTO (94,9996 %) y a la firma PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION vendedora del CINCO COMA CERO CERO CERO CUATRO POR CIENTO (5,0004 %) restante de las acciones, todo ello de acuerdo a lo previsto en el inciso a) Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 3°.- Considéranse al Dictamen N° 228 de fecha 13 de octubre de 2017 y al Dictamen Complementario N° 244 de fecha 2 de noviembre de 2017, emitidos por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como IF-2017-24183190-APN-CNDC#MP e IF-2017-26650428-APN-CNDC#MP, respectivamente, forman parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.



*Ministerio de Producción*

*Secretaría de Comercio*

*Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

EX-2017-17684823- APN-DDYME#MP (Conc. 1501) CQ-JH

DICTAMEN N° 228

BUENOS AIRES, 13 de Octubre de 2017.

## **SEÑOR SECRETARIO**

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2017-17684823-APN-DDYME#MP del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado "CONC.1501 GENNEIA DESARROLLOS S.A., PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION B.V. Y PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION S/NOTIFICACIÓN ART.8 LEY 25.156", en trámite ante esta Comisión nacional de Defensa de la Competencia.

## **I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES**

### **I.1. La Operación**

1. La operación de concentración notificada en fecha 18 de agosto de 2017 consiste en la adquisición por parte de GENNEIA DESARROLLOS S.A. (en adelante "GENNEIA DESARROLLOS") del 100% de las acciones de GENERADORA ELÉCTRICA DE TUCUMAN S.A. (en adelante "GETSA"), a PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION B.V. (en adelante "PLUSPETROL BV") quien vende el 94,9906% y a PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION (en adelante "PLUSPETROL") vendedora del 5,0004% restante de las acciones.
2. Como consecuencia de la operación, GENNEIA DESARROLLOS adquirió el control exclusivo sobre GETSA.
3. La operación se instrumentó a través de una oferta de compra de acciones de fecha 11 de agosto de 2017. El cierre de la transacción y transferencia de las acciones tuvo lugar en fecha 11 de agosto de 2017<sup>1</sup>. Las partes notificaron la presente operación en tiempo y forma, al quinto día hábil de producido el cierre referido.

---

<sup>1</sup> Con fecha 4 de septiembre de 2017 las partes acompañaron copia de las notas firmadas por PLUSPETROL BV y PLUSPETROL dirigidas a GETSA, en los términos del Art. 215 de la Ley General de Sociedades, mediante las cuales se le notifica a esta última la transferencia de la totalidad de las acciones, representativas del 100% del capital social de GETSA, a favor de GENNEIA DESARROLLOS.



*Ministerio de Producción*

*Secretaría de Comercio*

*Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

## **I.2. La Actividad de las Partes**

### **I.2.1. La compradora**

4. GENNEIA DESARROLLOS es una sociedad constituida de acuerdo con las leyes de la República Argentina, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debidamente inscripta en el registro público de comercio y dedicada a la generación de energía eléctrica y su comercialización en bloque. Es controlada por GENNEIA S.A. titular en forma directa del 89,62% de las acciones y en forma indirecta, a través de ENERDUS ENERGY S.A., del 10,38% restante.
5. GENNEIA S.A. es una sociedad constituida de acuerdo con las leyes de la República Argentina, con domicilio en la provincia de Buenos Aires, debidamente inscripta en el registro público de comercio es una empresa dedicada a la generación de energía eléctrica y comercialización en bloque (generación de fuente renovable y termoeléctrica a través de sus centrales) y comercialización y transporte de propano vaporizado, gas licuado y cualquier otro tipo de gas. Las partes informaron que sus accionistas son ARGENTUM INVESTMENTS I LLC que posee el 43,60%<sup>2</sup>, PRADO LARGO S.A. que posee el 6,40%<sup>3</sup>, FINTECH ENERGY LLC titular del 25%, el Sr. Jorge Horacio Brito titular del 8,33%, el Sr. Jorge Pablo Brito titular del 8,33% y el Sr. Delfín Jorge Ezequiel Carballo titular del 8,33%.
6. En Argentina la compradora y su controlante posee participación accionaria en las siguientes empresas con actividad en el país: (i) ENERSUD ENERGY S.A. dedicada a la comercialización de energía eléctrica, comercialización y transporte de propano vaporizado, gas licuado y gas natural, comercialización de combustibles líquidos; (ii) NOR ALDYL BRAGADO S.A., (iii) NOR ALDYL SAN LORENZO S.A., (iv) INGENTIS II ESQUEL S.A., (v) MYC ENERGIA S.A., (vi) GENNEIA VIENTOS ARGENTINOS S.A., (vii) GENNEIA VIENTOS DEL SUR S.A., (viii) GENNEIA VIENTOS DEL SUDOESTE S.A., (ix) GENNEIA VIENTOS SUDAMERICANOS S.A., (x) INTERNATIONAL NEW ENERGIES S.A., (xi) IWS ENERGY SERVICE S.A., (xii) PATAGONIA WIND ENERGY S.A., (xiii) VIENTOS DE NECOCHEA S.A., empresas todas dedicadas a la generación de energía eléctrica convencional o de fuentes renovables y su comercialización en bloque que actualmente no tienen actividad.

---

<sup>2</sup> Compra que actualmente está siendo analizada por esta COMISIÓN NACIONAL en las actuaciones que tramitan mediante expediente N° S01:051777/2015 caratulado "ARGENTUM INVESTMENTS I LLC, FIDES GROUP S.A., ALEJANDRO PEDRO IVANISSEVICH, JUAN MANUEL ARIAS Y PRADO LARGO S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25156" (CONC. 1277)".

<sup>3</sup> Idem punto nota al pie N° 4.



*Ministerio de Producción*

*Secretaría de Comercio*

*Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

### **I.2.2. La Parte Vendedora**

7. PLUPETROL es una sociedad constituida conforme las leyes de las Islas Cayman inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales Nro. 19.550. La sociedad no posee CUIT. Se encuentra controlada por PLUPETROL BV titular del 100% de las acciones.
8. PLUPETROL BV es una sociedad constituida conforme las leyes del Reino de Holanda inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines del artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales Nro. 19.550. No posee CUIT. Cuyos accionistas con participación mayor al 5% son: ENDURANCE CORPORATION S.À.R.L que posee el 33,06%, CENTURY HOLDINGS S.à.r.l. titular del 33,05%, WILLOW TREE S.à.r.l. titular del 14,88%.

### **I.2.3. La empresa objeto**

9. GETSA es una sociedad anónima constituida conforme las leyes de la República Argentina, inscrita en la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, que tiene como actividad económica la generación y comercialización de energía eléctrica.

## **II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO Y PROCEDIMIENTO**

10. Finalmente, debe destacarse que la transacción analizada en apartados anteriores constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso a) de la Ley No. 25.156 de Defensa de la Competencia y que las firmas intervinientes en la misma la han notificado en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 8° de la misma norma.<sup>4</sup>
11. Con fecha 18 de agosto de 2017 las partes notificaron la operación mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente.
12. Con fecha 29 de agosto de 2017 esta COMISION NACIONAL, en virtud de lo estipulado en el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, solicitó a la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA TÉRMICA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, a la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLES, ambas dependientes de la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN; a la SUBSECRETARÍA DE REFINACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN dependiente de la

---

<sup>4</sup> La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y los objetos de las operaciones, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.



*Ministerio de Producción*

*Secretaría de Comercio*

*Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN y al ENTE NACIONAL DE REGULACIÓN DE LA ELECTRICIDAD, la intervención que les compete en relación a la operación de concentración económica notificada en las presentes actuaciones.

13. Con fecha 30 de agosto de 2017 la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA TÉRMICA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, a la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLES, ambas dependientes de la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN y la SUBSECRETARÍA DE REFINACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN dependiente de la SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN recibieron mediante comunicación oficial los oficios ordenados precedentemente y el 1° de septiembre de 2017 lo recibió el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD. Habiendo transcurrido ampliamente el plazo otorgado y no habiéndose expedido al respecto, en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 89/2001, se considera que los oficiados no poseen objeción alguna que formular.
14. Con fecha 4 de septiembre de 2017 las partes acompañaron información complementaria, solicitando que se los dispense de acompañar los estados contables de varias empresas que no ofrecen productos involucrados en relación al objeto de la operación.

#### **IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA**

##### **IV.1. Naturaleza de la Operación**

15. De acuerdo a lo previamente expuesto, al igual que lo informado por las partes notificantes, la presente operación consiste en la adquisición por parte de GENNEIA DESARROLLOS del 100% del capital social de la empresa GETSA.



*Ministerio de Producción*

*Secretaría de Comercio*

*Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

**Tabla 1: Comparación de las actividades de las empresas afectadas en Argentina**

| EMPRESAS OBJETO                    |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GETSA                              | Desempeña actividades de generación y comercialización de energía eléctrica a través de su central térmica "Pluspetrol Norte", ubicada en El Bracho, Provincia de Tucumán.                       |
| GRUPO ADQUIRENTE                   |                                                                                                                                                                                                  |
| GENNEIA                            | Generación de energía eléctrica (i.e., generación de fuentes renovables, termoeléctrica a través de sus centrales) y su comercialización en bloque. Comercialización y transporte de gas natural |
| Enersud Energy S.A.                | Fraccionamiento de gas propano butano vaporizado y/o gas licuado y su comercialización. El transporte de Gas Natural y su comercialización. Comercialización de energía eléctrica.               |
| Nor Aldyl Bragado S.A.             | Generación de energía eléctrica de fuentes renovables y su comercialización en bloque                                                                                                            |
| Nor Aldyl San Lorenzo S.A.         | Generación de energía eléctrica de fuentes renovables y su comercialización en bloque.                                                                                                           |
| Ingentis II Esquel S.A.            | Generación de energía eléctrica y su comercialización en bloque.                                                                                                                                 |
| MyC Energía S.A.                   | Generación de energía eléctrica y su comercialización en bloque.                                                                                                                                 |
| Genneia Vientos Argentinos S.A.    | Generación de energía eléctrica de fuentes renovables y su comercialización en bloque.                                                                                                           |
| Genneia Vientos del Sur S.A.       | Generación de energía eléctrica de fuentes renovables y su comercialización en bloque.                                                                                                           |
| Genneia Vientos del Sudoeste S.A.  | Generación de energía eléctrica de fuentes renovables y su comercialización en bloque.                                                                                                           |
| Genneia Vientos Sudamericanos S.A. | Generación de energía eléctrica de fuentes renovables y su comercialización en bloque.                                                                                                           |
| International New Energies S.A.    | Generación de energía eléctrica y su distribución.                                                                                                                                               |
| IWS Energy Service S.A.            | Prestación de Servicios de Internet, análisis e instalación de Sistemas Informáticos, y prestación de Servicios de Transmisión de datos                                                          |
| Patagonia Wind Energy S.A.         | Generación de energía eléctrica de fuentes renovables y su comercialización en bloque.                                                                                                           |
| Vientos de Necochea S.A.           | Generación de energía eléctrica de fuentes renovables a través del Parque Eólico Necochea I y su comercialización en bloque.                                                                     |

#### IV.2. Efectos Económicos de la Operación

16. En función de las actividades desarrolladas por las partes, la presente operación genera un fortalecimiento del grupo GENNEIA en el mercado de generación de energía eléctrica con alcance nacional
17. Según surge de la información suministrada por las partes notificantes, las participaciones





*Ministerio de Producción*

*Secretaría de Comercio*

*Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

conjuntas del grupo GENNEIA y GETSA oscilo entre el 0,96% y el 1,22% para los años comprendidos en el 2014 – 2016.

18. Como síntesis de todo lo expuesto, cabe concluir que la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por la misma. De tal modo, esta Comisión Nacional considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

#### **IV.3. Cláusulas de Restricciones Accesorias**

19. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta Comisión Nacional advierte la presencia de tres cláusulas en el documento en el que se instrumentó la operación, identificadas como “7.9 *Confidencialidad*” donde acuerdan mantener en forma confidencial el contrato y sus términos como así también toda la información que las vendedoras posean en relación con la objeto, por el plazo de cinco (5) años desde el cierre de la operación; “7.11 *Cláusula de no competencia*” donde se establece que la vendedora, por el plazo de dos años desde el cierre, no podrá participar en forma directa o indirecta en cualquier negocio de generación de electricidad convencional ni permitir que su nombre sea utilizado en relación ni permitir que su nombre sea utilizado en ese negocio en el mismo nodos que la objeto; y por último la cláusula “7.12 *Compromiso de no captar*” con la que acuerdan que la vendedora, por el plazo de dos (2) años a partir del cierre, no contratará, captará o inducirá a ningún empleado de la objeto.
20. En principio las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia. En consecuencia, lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias pueden encontrarse alcanzadas por el Artículo 7 de la Ley N° 25.156, si se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar en un perjuicio para el interés económico general.
21. Por ello, las cláusulas con restricciones accesorias deber considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre el mercado<sup>5</sup>, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión revocatoria de la Resolución SC N° 63/2012 realizada por la Cámara Civil y Comercial Federal – Sala 1 en la Causa 25.240/15/CA2. Dicho considerando explica que “*la operación informada no afecta la competencia y que, si el acuerdo principal no representa una preocupación o un peligro para*

---

<sup>5</sup> En este contexto es el cual la autoridad debe analizar y considerar los criterios de necesidad, vinculación, duración y las respectivas definiciones de los mercados geográfico y del producto de la operación notificada.



*Ministerio de Producción*

*Secretaría de Comercio*

*Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

*la competencia ni para el interés económico general, la misma suerte debería correr para las cláusulas accesorias de dicho contrato".*

22. Asimismo, las objeciones contra las restricciones accesorias deben fundarse con la misma rigurosidad con que se fundamente cualquier objeción al acuerdo que instrumenta la operación notificada, siendo responsabilidad de esta Comisión Nacional proveer evidencia suficiente para encuadrar el acuerdo y/o las cláusulas de restricciones accesorias en el Artículo 7 de la Ley, al atribuirles por objeto o efecto restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. En este sentido también se ha expresado el fallo precitado, que consideró no fundamentada la Resolución SC N° 63/2012 en lo respectivo a las cláusulas de restricciones accesorias.
23. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta Comisión Nacional no ha encontrado elementos de preocupación sobre los efectos en la competencia de la operación notificada.
24. Por tanto, siguiendo con la línea de razonamiento descripta en los párrafos precedentes, en el caso bajo análisis, la operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia, por lo cual, las restricciones accesorias a dicha operación acordada por las partes contratantes, por sí mismas no tienen potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio para el interés económico general.

## **V. DISPENSA**

25. Con fecha 4 de septiembre de 2017 las partes acompañaron los estado contables de la firma compradora, su controlante y la objeto, solicitando se las dispense de acompañar los balances de las firmas ENERSUD ENERGY S.A., NOR ALDYL BRAGADO S.A., NOR ALDYL SAN LORENZO S.A., INGENTIS II ESQUEL S.A., MYC ENERGÍA S.A., GENNEIA VIENTOS ARGENTINOS S.A., GENNEIA VIENTOS DEL SUR S.A., GENNEIA VIENTOS DEL SUDOESTE S.A., GENNEIA VIENTOS SUDAMERICANOS S.A., INTERNATIONAL NEW ENERGIES S.A., IWS ENERGY SERVICE S.A., PATAGONIA WIND ENERGY S.A., VIENTOS DE NECOCHEA S.A., con fundamento en que las mismas, sin perjuicio de ser empresas involucradas, no ofrecen productos involucrados no configurándose el supuesto previsto en el punto 2.a) del Formulario F1 conforme los requerimientos establecidos en la Resolución N° 40/01 de la SDCyC (B.O. 22/02/01).
26. Asimismo, en el punto B. d) de la guía para la notificación de operaciones de concentración económica establece que *"Se podrá solicitar que la Autoridad de Aplicación acepte que la notificación se considere completa, aun cuando no se haya presentado en su totalidad la*



*Ministerio de Producción*

*Secretaría de Comercio*

*Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

*información exigida por el formulario que corresponda. La Autoridad de Aplicación accederá al pedido si, a su juicio, la información omitida no resulta imprescindible para analizar la operación en cuestión".*

27. En este sentido, esta COMISION NACIONAL entiende que los estados contables de las firmas mencionadas no resultan necesarios para el análisis económico de las presentes actuaciones, siendo suficientes los acompañados por las partes atento las características de la actividad realizada por el objeto y la compradora.
28. Por lo expuesto, se recomienda al Sr. SECRETARIO DE COMERCIO dispensar a las partes de acompañar los estados contables y considerar completa la notificación en atención a que en este caso la información omitida no resulta imprescindible para el análisis de la presente operación.

## **VI. CONCLUSIONES**

29. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
30. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO: a) dispensar a las partes de acompañar los estados contables mencionados en el punto 26, y considerar completo el Formulario F1; y b) autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de SIDSEL S.A. a GRUPO ISOLUX CORSÁN S.A, ISOLUX INGENIERÍA S.A., y ISOLUX INGENIERÍA S.A. SUC. ARGENTINA de la totalidad de las participaciones accionarias de las vendedoras en PARQUE EÓLICO LOMA BLANCA I S.A., PARQUE EÓLICO LOMA BLANCA II S.A., y PARQUE EÓLICO LOMA BLANCA III S.A., esto es, el 100% del capital social y acciones emitidas por cada una de las sociedades, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156.
31. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento e intervención.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2017 - Año de las Energías Renovables

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico firma conjunta**

**Número:**

**Referencia:** CONC 1501 (DICTAMEN)

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.